CONTRAT D'ABONNEMENT

Club de remise en forme « Vitalis Forme Nantes Erdre »
Conditions particulières et conditions générales d'abonnement

Identification des parties

Le présent contrat est conclu entre :

La société Vitalis Forme Ouest, société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé 112 route de Rennes, 44300 Nantes, exploitant le club de remise en forme « Vitalis Forme Nantes Erdre » situé à la même adresse, représentée par son gérant, Monsieur Arnaud Delaunay, ci-après dénommée « le Club » ;

ET

Madame Camille Rouxel, née le 30 janvier 1995, demeurant 8 rue Paul-Bellamy, 44000 Nantes, adresse électronique communiquée lors de l'inscription, ci-après dénommée « l'Adhérent ».

L'Adhérent reconnaît avoir pris connaissance, avant la signature, des présentes conditions particulières, des conditions générales qui suivent et du règlement intérieur du Club, affiché à l'accueil et disponible sur simple demande. La signature du présent contrat emporte acceptation de l'ensemble de ces documents.

Conditions particulières

L'Adhérent souscrit la formule « Premium Illimité », qui comprend l'accès illimité au plateau de musculation et de cardio-training, aux cours collectifs encadrés, à l'espace bien-être (sauna et hammam) ainsi qu'une séance d'accompagnement personnalisé par trimestre avec un coach diplômé.

L'abonnement prend effet le 1er octobre 2026. Il est souscrit pour une durée initiale ferme de vingt-quatre mois, soit jusqu'au 30 septembre 2028.

Le prix de l'abonnement est fixé à quarante-neuf euros quatre-vingt-dix toutes taxes comprises (49,90 € TTC) par mois, payable par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l'Adhérent le dixième jour de chaque mois. À ce prix s'ajoutent des frais d'inscription de quatre-vingt-dix-neuf euros (99 € TTC), payables à la signature, ainsi que l'achat obligatoire d'un badge d'accès d'une valeur de quinze euros (15 € TTC), non remboursable.

Le coût total de l'abonnement sur la durée initiale d'engagement, frais d'inscription et badge compris, s'élève à 1 311,60 € TTC.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ABONNEMENT

Article 1 – Objet

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Club met à la disposition de l'Adhérent ses installations, ses équipements et ses services, en contrepartie du paiement du prix de l'abonnement. Elles prévalent sur tout autre document, sauf dérogation expresse figurant aux conditions particulières.

Article 2 – Conditions d'inscription

L'inscription est réservée aux personnes âgées d'au moins seize ans. Les mineurs de seize à dix-huit ans doivent présenter une autorisation écrite de leur représentant légal, qui signe le contrat avec eux et se porte garant du paiement.

Lors de l'inscription, l'Adhérent remet une pièce d'identité, un relevé d'identité bancaire et le mandat de prélèvement SEPA signé. Il remplit en outre un questionnaire de santé. Le Club se réserve le droit de refuser une inscription, notamment en cas d'exclusion antérieure d'un club du réseau Vitalis Forme.

Article 3 – Santé et aptitude à la pratique sportive

L'Adhérent atteste que sa condition physique et son état de santé lui permettent de pratiquer les activités proposées par le Club. Il est vivement recommandé de consulter un médecin avant de débuter toute activité physique. Le Club peut exiger la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication, notamment lorsque le questionnaire de santé fait apparaître une réponse positive.

L'Adhérent s'engage à informer le Club de toute modification de son état de santé susceptible d'avoir une incidence sur sa pratique. Il lui appartient de signaler au personnel d'encadrement toute douleur ou tout malaise survenant pendant l'effort.

Article 4 – Accès au Club

Le Club est ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 22 h 30, et les samedis, dimanches et jours fériés de 8 h 00 à 20 h 00. Les horaires d'ouverture peuvent être modifiés par le Club, notamment pendant les vacances scolaires et les jours fériés, ou pour des raisons de sécurité, d'entretien ou de travaux, sans que l'Adhérent puisse prétendre à une quelconque indemnité ou réduction du prix.

L'accès au Club se fait exclusivement au moyen du badge nominatif remis à l'Adhérent. Ce badge est strictement personnel et ne peut être prêté ni cédé. Toute utilisation du badge par un tiers entraînera la résiliation immédiate de l'abonnement, sans remboursement des sommes versées. En cas de perte ou de vol, le remplacement du badge sera facturé quinze euros.

Le planning des cours collectifs est établi par le Club et peut être modifié à tout moment. La participation à certains cours nécessite une réservation préalable via l'application mobile du Club ; toute réservation non honorée et non annulée au moins deux heures à l'avance peut entraîner une suspension du droit de réserver pendant sept jours.

Article 5 – Durée de l'abonnement et reconduction

L'abonnement est souscrit pour la durée initiale ferme indiquée aux conditions particulières. Pendant cette période, l'Adhérent ne peut résilier son abonnement en dehors des cas prévus à l'article 9.

À l'issue de la période initiale, l'abonnement est reconduit tacitement par périodes successives de douze mois, aux conditions tarifaires alors en vigueur, sauf résiliation par l'Adhérent adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois avant la date d'échéance.

Conformément à l'article L. 215-1 du code de la consommation, le Club informe l'Adhérent par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, l'Adhérent peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Article 6 – Prix et modalités de paiement

Le prix de l'abonnement est celui indiqué aux conditions particulières. Il est payable mensuellement par prélèvement automatique. L'Adhérent s'engage à maintenir sur son compte une provision suffisante et à informer le Club de tout changement de coordonnées bancaires au moins quinze jours avant la date de prélèvement.

En cas de rejet d'un prélèvement, quel qu'en soit le motif, des frais de traitement de vingt euros seront facturés à l'Adhérent pour chaque incident. L'accès au Club sera suspendu jusqu'à la régularisation complète des sommes dues. Après deux incidents de paiement consécutifs non régularisés, l'intégralité des mensualités restant dues jusqu'au terme de la période d'engagement deviendra immédiatement exigible.

Les frais d'inscription et le prix du badge restent définitivement acquis au Club, quelle que soit la cause de la rupture du contrat.

Article 7 – Évolution du prix

Le Club se réserve le droit de modifier le prix de l'abonnement une fois par an, au 1er janvier, afin de tenir compte de l'évolution de ses coûts d'exploitation, notamment des coûts de l'énergie et de la masse salariale. L'Adhérent sera informé de la nouvelle grille tarifaire par voie d'affichage à l'accueil du Club et par courrier électronique au moins un mois avant son application.

L'augmentation s'applique de plein droit aux abonnements en cours, y compris pendant la période initiale d'engagement. L'Adhérent qui n'accepte pas la modification tarifaire ne peut, pendant la période d'engagement, obtenir la résiliation de son abonnement pour ce motif.

Article 8 – Suspension de l'abonnement

L'abonnement peut être suspendu à la demande de l'Adhérent, sur présentation de justificatifs, dans les cas suivants : maladie ou accident empêchant la pratique sportive pendant une durée supérieure à un mois, grossesse, ou mutation professionnelle temporaire hors du département pour une durée supérieure à un mois.

La suspension prend effet à compter de la réception de la demande accompagnée des justificatifs et ne peut avoir d'effet rétroactif. Sa durée minimale est d'un mois et sa durée maximale de six mois sur la durée totale du contrat. Pendant la suspension, les prélèvements sont interrompus et la durée d'engagement est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension. Chaque demande de suspension donne lieu à des frais de dossier de dix euros.

Article 9 – Résiliation à l'initiative de l'Adhérent

Pendant la période initiale d'engagement, l'Adhérent ne peut résilier son abonnement que pour un motif légitime et sur présentation de justificatifs, à savoir :

- une maladie ou un accident grave empêchant définitivement la pratique des activités proposées par le Club, attesté par un certificat médical ;
- un déménagement de sa résidence principale à plus de cinquante kilomètres de tout club du réseau Vitalis Forme, justifié par une attestation de l'employeur, un bail ou un justificatif de domicile ;
- une perte d'emploi consécutive à un licenciement, justifiée par une attestation de l'employeur ou de France Travail.

La demande de résiliation doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation prend effet à l'issue d'un préavis de trois mois à compter de la réception de la demande, pendant lequel les mensualités restent dues. En outre, des frais de résiliation anticipée d'un montant de cent cinquante euros seront facturés à l'Adhérent.

En dehors de ces cas, l'Adhérent qui souhaite mettre fin à son abonnement avant le terme de la période initiale reste redevable de l'ensemble des mensualités restant dues jusqu'à ce terme.

Au-delà de la période initiale, l'Adhérent peut résilier l'abonnement reconduit à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois, conformément à l'article L. 215-1 du code de la consommation lorsque le Club n'a pas satisfait à son obligation d'information.

Article 10 – Résiliation à l'initiative du Club

Le Club peut résilier l'abonnement de plein droit, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de manquement grave de l'Adhérent au présent contrat ou au règlement intérieur, notamment en cas de comportement violent, injurieux ou contraire aux bonnes mœurs, de dégradation volontaire des installations, de prêt du badge à un tiers ou de non-paiement persistant.

Dans ces cas, les sommes déjà versées restent acquises au Club, et l'Adhérent reste redevable des mensualités restant dues jusqu'au terme de la période d'engagement à titre d'indemnité forfaitaire.

Article 11 – Fermeture temporaire ou définitive du Club

En cas de fermeture temporaire du Club pour travaux, entretien ou toute autre cause, d'une durée n'excédant pas quinze jours consécutifs, l'Adhérent ne pourra prétendre à aucun remboursement ni prolongation de son abonnement. Au-delà, l'abonnement sera prolongé d'une durée équivalente à celle de la fermeture.

En cas de fermeture définitive du Club ou de transfert de son activité dans un autre local situé à plus de dix kilomètres, l'Adhérent pourra résilier son abonnement sans frais et obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la période non exécutée.

Article 12 – Accès aux autres clubs du réseau

La formule « Premium Illimité » permet à l'Adhérent d'accéder, dans la limite de huit passages par mois, aux autres clubs du réseau Vitalis Forme situés en France métropolitaine. La liste des clubs partenaires est consultable sur l'application mobile ; elle peut évoluer à tout moment, notamment en cas d'ouverture, de fermeture ou de changement d'enseigne d'un club, sans que cette évolution ouvre droit à une modification du prix ou à une résiliation de l'abonnement.

Lors d'un passage dans un autre club du réseau, l'Adhérent est soumis au règlement intérieur de ce club. Certaines prestations, notamment l'accès à l'espace bien-être et aux cours collectifs sur réservation, peuvent y être réservées aux adhérents locaux.

Article 13 – Transfert de l'abonnement

L'abonnement est personnel. Il peut toutefois être transféré, à la demande de l'Adhérent et avec l'accord préalable du Club, au profit d'un tiers qui reprend l'intégralité des droits et obligations résultant du contrat pour la durée d'engagement restant à courir. Le tiers doit remplir les conditions d'inscription prévues à l'article 2 et signer un nouveau mandat de prélèvement.

Le transfert donne lieu au paiement, par l'Adhérent cédant, de frais de transfert d'un montant de soixante-dix euros. L'Adhérent cédant reste garant solidaire du paiement des mensualités par le cessionnaire jusqu'au terme de la période initiale d'engagement.

Article 14 – Prestations complémentaires

Le Club propose des prestations complémentaires non comprises dans l'abonnement, notamment des séances de coaching individuel au-delà de celles prévues par la formule souscrite, des bilans de composition corporelle, la location de serviettes et la vente de boissons et compléments alimentaires. Ces prestations sont facturées selon les tarifs affichés à l'accueil.

Les séances de coaching individuel achetées par carnet sont valables douze mois à compter de leur achat. Les séances non utilisées à l'expiration de ce délai sont perdues et ne donnent lieu à aucun remboursement, y compris en cas de résiliation de l'abonnement.

Article 15 – Droit de rétractation

Lorsque le présent contrat est conclu à distance, notamment via le site internet ou l'application mobile du Club, ou hors établissement, l'Adhérent dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus par la loi. Il peut utiliser le formulaire type de rétractation remis avec le contrat.

Si l'Adhérent a demandé expressément que l'exécution du contrat commence avant la fin du délai de rétractation, il verse au Club un montant proportionnel aux services fournis jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter. Lorsque le contrat est signé à l'accueil du Club, l'Adhérent ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.

Article 16 – Règlement intérieur et hygiène

L'Adhérent s'engage à respecter le règlement intérieur du Club ainsi que les consignes du personnel. Une tenue de sport adaptée et des chaussures propres réservées à la pratique en salle sont obligatoires. L'utilisation d'une serviette est exigée sur l'ensemble des appareils. L'Adhérent est tenu de remettre en place le matériel utilisé et de nettoyer les appareils après usage à l'aide des produits mis à sa disposition.

Article 17 – Responsabilité et assurance

Le Club est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile professionnelle. Sa responsabilité ne pourra être engagée qu'en cas de faute prouvée de sa part ou de celle de son personnel.

L'Adhérent est responsable des dommages qu'il pourrait causer aux tiers ou aux installations. Il lui est recommandé de souscrire une assurance individuelle accident couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l'exposer. Le Club décline toute responsabilité en cas d'accident résultant du non-respect des consignes de sécurité ou d'une mauvaise utilisation des appareils.

Article 18 – Vestiaires et effets personnels

Des casiers sont mis à la disposition des adhérents pour la durée de leur séance. Ils doivent être fermés au moyen d'un cadenas personnel et libérés à la sortie. Les casiers restés fermés après la fermeture du Club seront ouverts et leur contenu conservé pendant un mois, puis remis à une association caritative.

Le Club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration des objets et effets personnels déposés dans les vestiaires, les casiers ou dans toute autre partie de ses locaux, y compris lorsque le vol est commis avec effraction.

Article 19 – Droit à l'image

Le Club peut réaliser des photographies et vidéos de ses locaux et de ses cours collectifs à des fins de communication. Sauf opposition écrite de l'Adhérent adressée à l'accueil, celui-ci autorise le Club à utiliser gratuitement son image captée à ces occasions, sur tout support, pour une durée de dix ans.

Article 20 – Données personnelles

Les données personnelles de l'Adhérent sont collectées par le Club pour la gestion de l'abonnement, le contrôle d'accès, la facturation et, avec son accord, l'envoi d'offres commerciales. Elles sont conservées pendant la durée du contrat puis pendant trois ans à des fins de prospection. Conformément au règlement général sur la protection des données, l'Adhérent dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de portabilité qu'il peut exercer par courrier adressé au siège du Club. Il peut introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 21 – Modification des conditions générales

Le Club peut modifier les présentes conditions générales et le règlement intérieur afin de les adapter à l'évolution de ses services, de son organisation ou de la réglementation. Les nouvelles conditions sont portées à la connaissance de l'Adhérent par affichage à l'accueil et par courrier électronique un mois avant leur entrée en vigueur. À défaut d'opposition écrite dans ce délai, l'Adhérent est réputé les avoir acceptées. En cas d'opposition, le contrat se poursuit aux conditions antérieures jusqu'à l'échéance de la période en cours.

Article 22 – Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution de ses obligations résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. En cas de fermeture administrative du Club imposée par les pouvoirs publics, les prélèvements sont suspendus pendant toute la durée de la fermeture et la période d'engagement est prolongée d'autant, sans autre indemnité.

Article 23 – Réclamations et médiation

Toute réclamation doit être adressée par écrit au service clientèle du Club. En cas de litige non résolu dans un délai de deux mois, l'Adhérent peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation dont relève le Club, dont les coordonnées sont affichées à l'accueil et figurent sur le site internet du Club.

Article 24 – Loi applicable et juridiction

Le présent contrat est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, tout litige relatif à sa formation, son exécution ou sa résiliation relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Nantes.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2026, en deux exemplaires.

Pour le Club : Arnaud Delaunay, gérant.

L'Adhérent : Camille Rouxel, signature précédée de la mention « lu et approuvé ».